

【제 목】 : 연구용역 수행시 관련 규정 및 절차 미준수

(경징계, 주의, 통보)

【내 용】

○ ○○○○○○○부 일반 현황 확인

- 업무분장(직제규정 시행세칙 제10조(업무분장))

1. 의료전달체계 개편 추진(일차의료 기능강화 및 기관 간 의뢰·회송 등 협력 체계 구축) 관련 정책지원에 관한 사항
2. 의료전달체계 개선 추진 협의체 관련 정책지원에 관한 사항
3. 의료행위(교육·상담료 등) 급여전환 항목에 대한 수가 개발(직권결정), 모니터링에 관한 사항
4. 치과 보장성(직권결정 및 조정) 항목에 대한 수가개발, 모니터링에 관한 사항
5. 제1호·제2호·제3호·제4호 관련 신규 수가에 대한 최초 급여기준 설정에 관한 사항
6. 업무와 관련된 교육 및 민원처리에 관한 사항
7. 급여목록 직권조정에 관한 사항(기본진료료(교육·상담료 등), 일차의료 기능 강화, 기관 간 협력 등)

- 조직 및 인력

(정원/현원)

구분	전 체	2급	행 정		심 사		연구직
			3급	4급 이하	3급	4급 이하	
○○○○○○○○부	25/23	1/1	0/0	2/2	3/3	18/17	1/0

* ○○○○○○○○○○○○○○○반(2명 겸임), ○○○○○○○○○○○○○○○반(3명 전임)

○ 「중증소아 재택의료서비스 프로토콜 및 평가지표 개발」 연구 개요

- 연구기간: 2018. 8. 29. ~ 2019. 1. 29. (5개월)
- 연구수행기관: ○○○○○○병원 ○○○ 교수
- 연구비: 58,800 천원

○ 위탁연구 진행절차 미 준수

- ○○○○○○부의 연구용역 수행절차 【참고자료】를 살펴보면, 연구용역 초안보고서는 연구종료일('19.1.29) 이전인 '18.12.19.에 제출하였고, '18.12.24.에 잔금청구 및 지급이 이루어진 후 '19.1.29. 최종보고회 및 질평가, '19.6.7. 최종보고서를 제출하였다.

☞ 참고자료: 【중증소아 재택의료서비스 프로토콜 및 평가지표 개발 연구용역 진행 과정】

수행프로세스	연구 진행순서 및 일정		수행부서
추진계획 수립	연구용역 추진계획수립	2018.07.06.	○○○○○○부
계약체결	계약체결	2018.08.29	○○○○팀
	변경 계약 체결 안내	2018.10.01.	
착수보고회 실시	착수보고회 실시(보안점검)	2018.10.05	○○○○○○부
선금관리	연구용역 선금지급	2018.11.05.	○○○○팀
중간보고회 실시	중간보고회 실시(보안점검)	2018.12.05	○○○○○○부
중도금관리	사고이월 예산 신청 안내문서	2018.12.05.	기획예산부
최종보고회 및 질평가	연구용역 연구원변경 신청	2018.12.7.	○○○병원
	연구용역초안보고서 제출	2018.12.19.	○○○병원
	연구용역 연구원 및 예산 변경 신청	2018.12.21.	○○○병원
	잔금청구	2018.12.24.	○○○병원
	잔금지급요청(검수 미실시)	2018.12.24.	○○○○○○부
	최종보고회 실시 보고서 질 평가 실시	2019.1.29 2019.1.28~27	○○○○○○부
최종보고서 및 예산집행실적 제출	연구용역 잔금 미지급 확인	2019.02.13.	○○○○○○부
	최종보고서 1차 보완 요청/제출	2019.2.26/3.28	○○부/○○대
	최종보고서 2차 보완 요청/제출	2019.4.5/5.28	○○부/○○대
	최종보고서 제출	2019.6.7	○○○병원
	잔금청구/지급	2019.6.19/6.20	○○○병원
종료보고	연구용역 최종 결과보고	2019.6.28.	○○○○○○부

- 우리 원 「위탁연구 수행 매뉴얼 4.0(2018.4월)」의 수행절차를 보면, 잔금지급은 최종보고회 및 질평가를 실시 한 후 평가의견을 반영한 최종보고서를 제출 받은 이후에 잔금청구 및 지급의뢰 절차가 이루어지도록 명시하고 있다.

☞ **참고자료: 【위탁연구 수행 매뉴얼 4.0】**

① 연구용역 추진계획 수립 및 보고 → ② 연구용역 계약 체결 → ③ 위탁연구 착수 보고회(선금 지급) → ④ 중간보고서 제출 및 보고회(중도금 지급) → ⑤ 최종보고회 및 질평가 → ⑥ 최종보고서 및 예산집행실적 제출(잔금 지급) → ⑦ 최종 종료 보고 및 공시

- 이에, ○○○○○○부는 연구용역을 진행하면서 잔금지급 의뢰를 최종보고서가 완료된 후에 진행되었어야 함에도 불구하고, 초안 보고서를 기반으로 1월 사용 예정인 비용 내역까지 포함하여 '18.12.24.에 잔금지급 의뢰를 추진하였다.

○ **검사·검수 미실시**

- 우리원 「계약사무처리지침」 제46조에 따르면 과업이 완료되었을 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제14조에 따라 필요한 검사·검수를 실시하여야 하며, 제50조3항에 따르면 대금지급 요청시 이를 첨부하여 계약부서의 장에게 송부하여야 하나 이를 실시하지 않았음이 확인되었다.

☞ **참고자료: 【계약사무 처리지침】**

제46조(검사 및 검수) 과업이 완료되었을 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조에 따라 필요한 검사·검수를 하여야 한다.
제50조(검사 및 검수결과의 처리) ③ 사업주관부서의 장은 제1항 및 제2항에 따라 검사 및 검수가 완료된 경우 별지 제12호 서식에 필요한 사항을 기재하고 서명·날인한 후 대금지급 요청 시 이를 첨부하여 계약부서의 장에게 송부하여야 한다.

○ 위탁연구 변경 관련 절차 미준수

- 우리원 「연구개발사업관리지침」에 따르면 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요한 경우 주관연구기관 등은 연구수행부서장에게 해당 내용에 대한 변경신청을 해야 하며, 연구수행부서장은 신청된 변경 내용의 타당성을 검토하고 승인여부를 결정하여 통보해야 한다. 또한, 타당성 검토결과 신청된 내용이 위탁연구의 내용에 중대한 변경인 경우 평가위원회의 심의를 받아야 한다.
- 이와 관련하여, 연구용역 수행기관인 ○○○○○병원은 2018.12.7.에 용역 참여연구원 변경을 신청하였고, 2018.12.21.에는 용역 참여연구원 및 예산변경 신청서를 제출하였으나, ○○○○○○부는 타당성 검증과 승인 여부 통보를 실시하지 않았음이 확인되었다.

☞ 참고자료: 【연구개발사업 관리지침】

제23조(위탁연구의 변경 및 중단) ① 계약체결 후 위탁연구를 수행하는 주관연구기관 또는 주관연구책임자는 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요한 경우, 연구수행부서장에게 해당 내용에 대한 변경신청을 하여야 한다.

② 변경신청을 받은 연구수행부서장은 신청된 변경 내용의 타당성을 검토하고 승인여부를 결정하여 주관연구기관 또는 주관연구책임자에게 통보하여야 한다.

○ 예산 이월 미실시

- 기획재정부 2018년도 공기업·준정부기관 예산집행지침 및 우리원 예산집행기준에 따르면 지출원인행위(계약 등)를 하고 불가피한 사유로 연내 집행이 어려운 예산에 대해 이월 신청 후 다음연도에 이월하여 사용할 수 있도록 하고 있다.

- 우리원 2018년도 예산집행기준의 Ⅱ.일반기준-1.집행원칙에서는 당해연도 지출예산은 당해연도에만 집행하도록 규정하고 있으며, 예산이월조치를 취한 경우는 예외규정을 두고 있다.

☞ 참고자료: 【예산집행기준】

□ 회계연도 독립의 원칙

- 당해 연도 지출예산은 당해 회계연도에만 집행할 수 있으며 전년도에 발생하거나 차후에 발생할 업무와 관련하여 집행할 수 없음
- 단, 「회계규정」 제66조에 의거 예산이월 조치를 취한 경우 등은 예외로 함

- 그러나, 연구용역 수행부서인 ○○○○○○부는 계약만료기한이 2019년 1월인 사업을 대상으로 연내 완료를 추진하면서 이월 신청을 하지 않았으며, 관련 예산에 대해 차년도 사용이 불가능하게 되었다.(금 29,398,501원)

【처리방안】

- 동 사건으로 인하여 관련 예산이 불용되는 등 회계독립의 원칙이 위배되었고, 사후처리 과정에서 추가적인 행정력이 소요·낭비되는 결과가 초래되었다. 인사규정 제42조(직원의 의무)에 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하며 직무를 수행해야 한다고 규정하고 있음에도 불구하고 관련규정을 준수하지 않는 등 직원의 의무를 준수하지 않았음이 확인되었으므로,

☞ 참고자료: 【인사규정】

제42조(직원의 의무) ① 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다.

- 유사사례의 재발을 방지하고 업무처리 관련 기강을 확립하기 위해 관련자들에게는 우리원 예산집행기준, 계약사무 처리지침, 연구개발사업 관리지침 등 규정을 위반한 책임을 묻고 재발방지대책 등을 마련해야 할 필요가 있다.

【조치할 사항】

○ 원장은

- ○급 ○○○, ○급 ○○○, ○급 ○○○를 대상으로 연구개발사업 관리지침, 계약사무 처리지침, 예산집행기준 등을 준수하지 않은 책임을 물어 ‘경징계’ 조치를 요구하오니 「인사규정 시행세칙」 제75조 제1항의 [별표3] 징계양정기준 및 제3항의 [별표5] 비위 행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 개발상임이사는

- ① 관련 업무가 철저하게 진행되도록 관리하지 못한 책임을 물어 ○급 ○○○을 대상으로 ‘경고’ 조치하여 주시고,
- ② ○○○○○○○부를 대상으로 개선책을 마련하고 교육을 실시하는 등 동일사례가 발생하지 않도록 조치를 취할 것을 ‘통보’합니다.